



## **INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL**

**Para la localización, construcción y puesta en marcha de actividades económicas**



**UTN.BA**  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL  
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

Ing. Antonio Fernández

## CASO DE ESTUDIO

Inicio de nuevas Actividades Industriales y/o de Servicios partiendo desde la localización del predio, la construcción de los edificios e instalaciones y la puesta en marcha.

En adelante el término “**actividades**” referirá a todas aquellas tareas desarrolladas en obras, proyectos u emprendimientos del tipo **Industrial**, para la prestación de **Servicios** y en otras que, por su dimensión, tipo de funcionamiento, generación de residuos, etc., resultan de **alto impacto ambiental**.

En tal sentido, y visto los alcances que en materia ambiental establecen las normas vigentes (en la CABA y PBA) se hará especial hincapié en lo referente a:

**CABA: Actividades que requieren de Habilitación previa y/o aquellas categorizadas ambientalmente como de “Relevante Efecto”**

**PBA: Actividades clasificadas como de “Tercera Categoría”**

# I- INICIO DE NUEVAS ACTIVIDADES

Repasemos los pasos básicos a cumplir/ejecutar para la **construcción, puesta en marcha y la operación inicial** de una actividad:

**Anteproyecto general del emprendimiento** (rubro, superficie predio para las actividades y total, potencia a instalar, personal necesario, **infraestructura de servicios públicos** y propia necesaria, etc)

**Localización, selección y adquisición de predios**

**Construcción de obras** (edificios y otras requeridas para los procesos productivos, administrativos, servicios, etc.)

**Acceso y conexión a los servicios públicos de red y propios** ( f.e.m., gas natural, agua potable, cloacas, Calderas, SAHS, etc.)

**Montaje de equipos e instalaciones**

**Adquisición de recursos para el inicio y desarrollo de la actividad** (personal, materias primas, subcomponentes, etc.,)

**Pruebas de funcionamiento y puesta en marcha**

**Otras....**

**Inicio formal de las operaciones**

## ¿Como y donde se intercalan las temáticas de **Gestión Ambiental** durante los procesos referidos?

(Anteproyecto, construcción, puesta en marcha y la operación inicial de una actividad)

**Anteproyecto general del emprendimiento** (rubro, superficie predio para las actividades y total, potencia a instalar, personal necesario, nfraestructura de servicios públicos y propia necesaria, etc)



- El **Manejo de Residuos y Desperdicios** requiere de áreas, equipos e instalaciones, mano de obra, consumo de energía, etc.

**Localización, selección y adquisición de predios**



- La localización debe respetar lo establecido en el Código de Planeamiento Urbano y la restante normativa ambiental

**Construcción de obras** (edificios y otras requeridas para los procesos productivos, administrativos, servicios, etc.)



- Durante la etapa de obras debe llevarse a cabo las indicaciones dadas en el certificado de Aptitud Ambiental

**Acceso y conexión a los servicios públicos de red y propios** ( f.e.m., gas natural, agua potable, cloacas, Calderas, SAHS, etc.)



- La utilización y conexión a los **servicios públicos de red** requiere de permisos particulares en cada uno de los concesionarios y las instalaciones propias deben hacerse respetando el marco legal ambiental vigente

**Montaje de equipos e instalaciones**

**Adquisición de recursos para el inicio y desarrollo de la actividad** (personal, materias primas, subcomponentes, etc.,)

**Pruebas de funcionamiento y puesta en marcha**

**Otras....**

**Inicio formal de las operaciones**

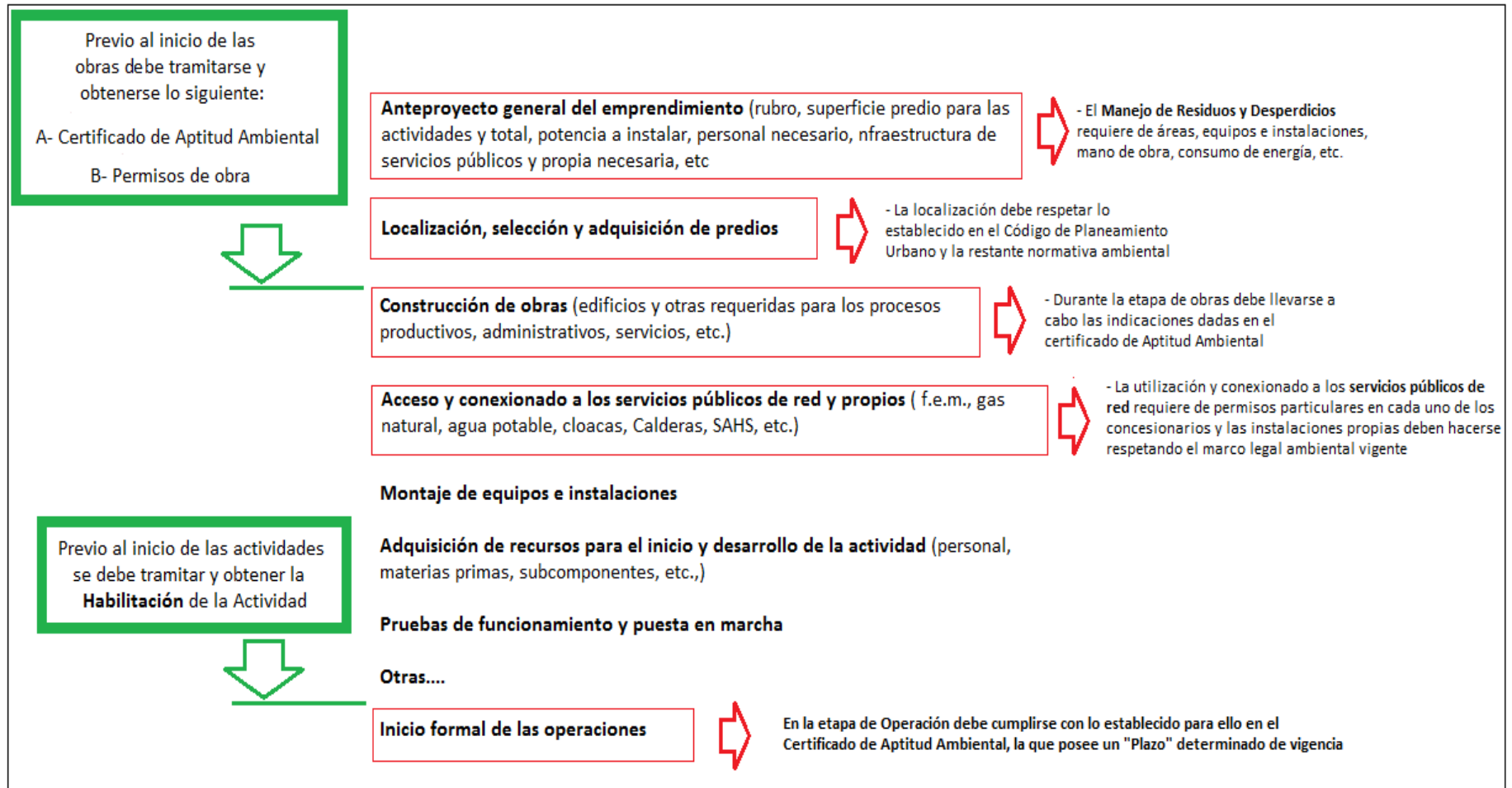


En la etapa de Operación debe cumplirse con lo establecido para ello en el Certificado de Aptitud Ambiental, la que posee un "Plazo" determinado de vigencia

# ¿Cuáles son las exigencias legales de orden ambiental para:

1- Dar inicio a las obras;

2- Para iniciar el desarrollo formal a la actividad ?



# Relación entre el Certificado de Aptitud Ambiental y la Evaluación de Impacto Ambiental del emprendimiento/actividad

Previo al inicio de las obras debe tramitarse y obtenerse lo siguiente:

- A- Certificado de Aptitud Ambiental
- B- Permisos de obra

*Elemento resultante de la tramitación de la **EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)***

**Anteproyecto general del emprendimiento** (rubro, superficie predio para las actividades y total, potencia a instalar, personal necesario, nfraestructura de servicios públicos y propia necesaria, etc)

- El Manejo de Residuos y Desperdicios requiere de áreas, equipos e instalaciones, mano de obra, consumo de energía, etc.

**Localización, selección y adquisición de predios**

- La localización debe respetar lo establecido en el Código de Planeamiento Urbano y la restante normativa ambiental

**Construcción de obras** (edificios y otras requeridas para los procesos productivos, administrativos, servicios, etc.)

- Durante la etapa de obras debe llevarse a cabo las indicaciones dadas en el certificado de Aptitud Ambiental

**Acceso y conexión a los servicios públicos de red y propios** ( f.e.m., gas natural, agua potable, cloacas, Calderas, SAHS, etc.)

- La utilización y conexión a los **servicios públicos de red** requiere de permisos particulares en cada uno de los concesionarios y las instalaciones propias deben hacerse respetando el marco legal ambiental vigente

**Montaje de equipos e instalaciones**

Previo al inicio de las actividades se debe tramitar y obtener la **Habilitación** de la Actividad

**Adquisición de recursos para el inicio y desarrollo de la actividad** (personal, materias primas, subcomponentes, etc.,)

**Pruebas de funcionamiento y puesta en marcha**

**Otras....**

**Inicio formal de las operaciones**

En la etapa de Operación debe cumplirse con lo establecido para ello en el Certificado de Aptitud Ambiental, la que posee un "Plazo" determinado de vigencia

**REPASEMOS EL SIGNIFICADO DE ALGUNOS TERMINOS  
Y CONCEPTOS PARA ABORDAR EL  
ESTUDIO DE ESTAS TEMATICAS**

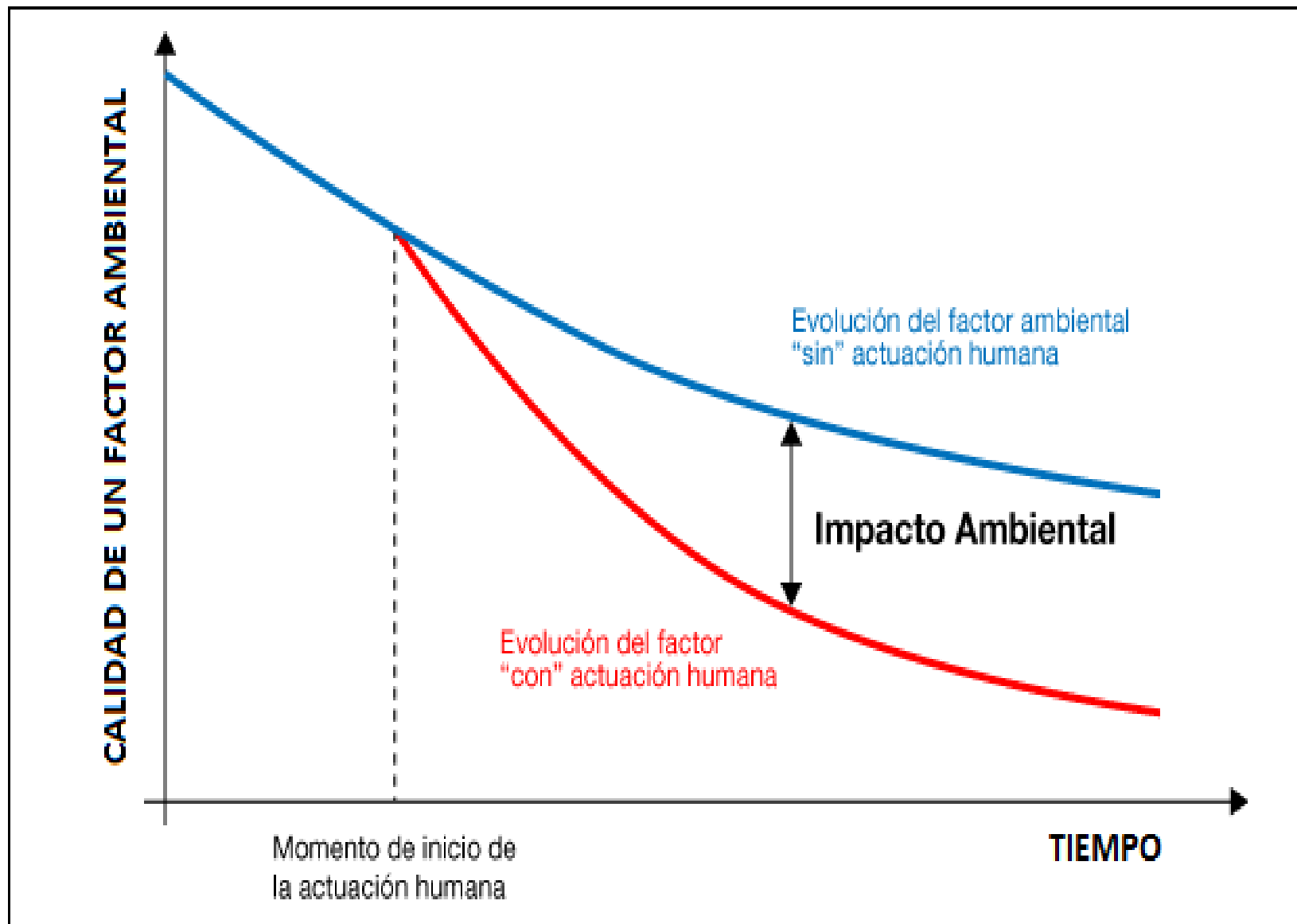


## ¿ Que entendemos por Impacto Ambiental ?

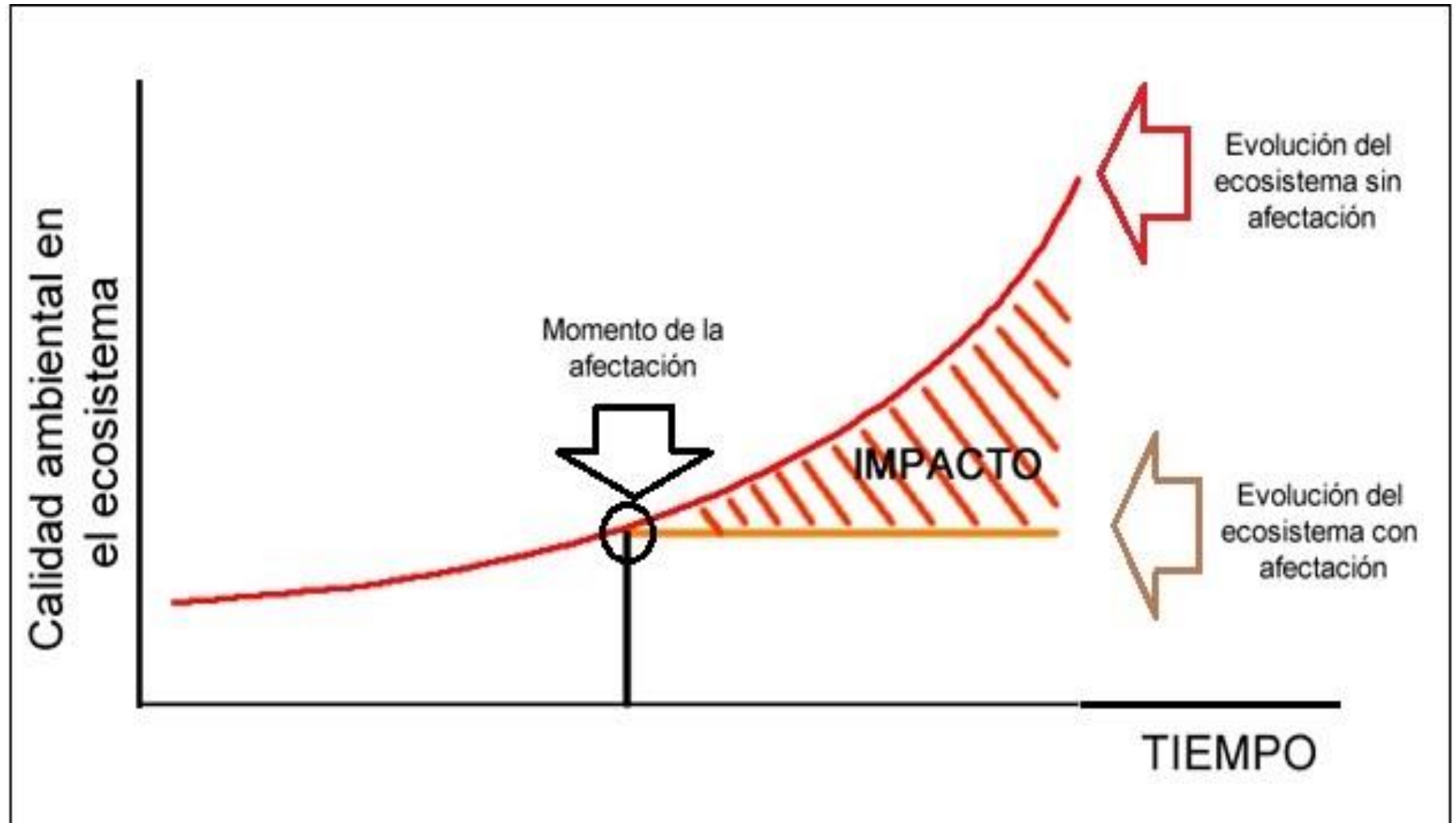
Definiremos como **Impacto Ambiental** a cualquier cambio neto, positivo o negativo, que se provoca sobre el ambiente como consecuencia, directa o indirecta, de acciones antrópicas que puedan producir alteraciones susceptibles de afectar la salud y la calidad de vida, la capacidad productiva de los recursos naturales y los procesos ecológicos esenciales.



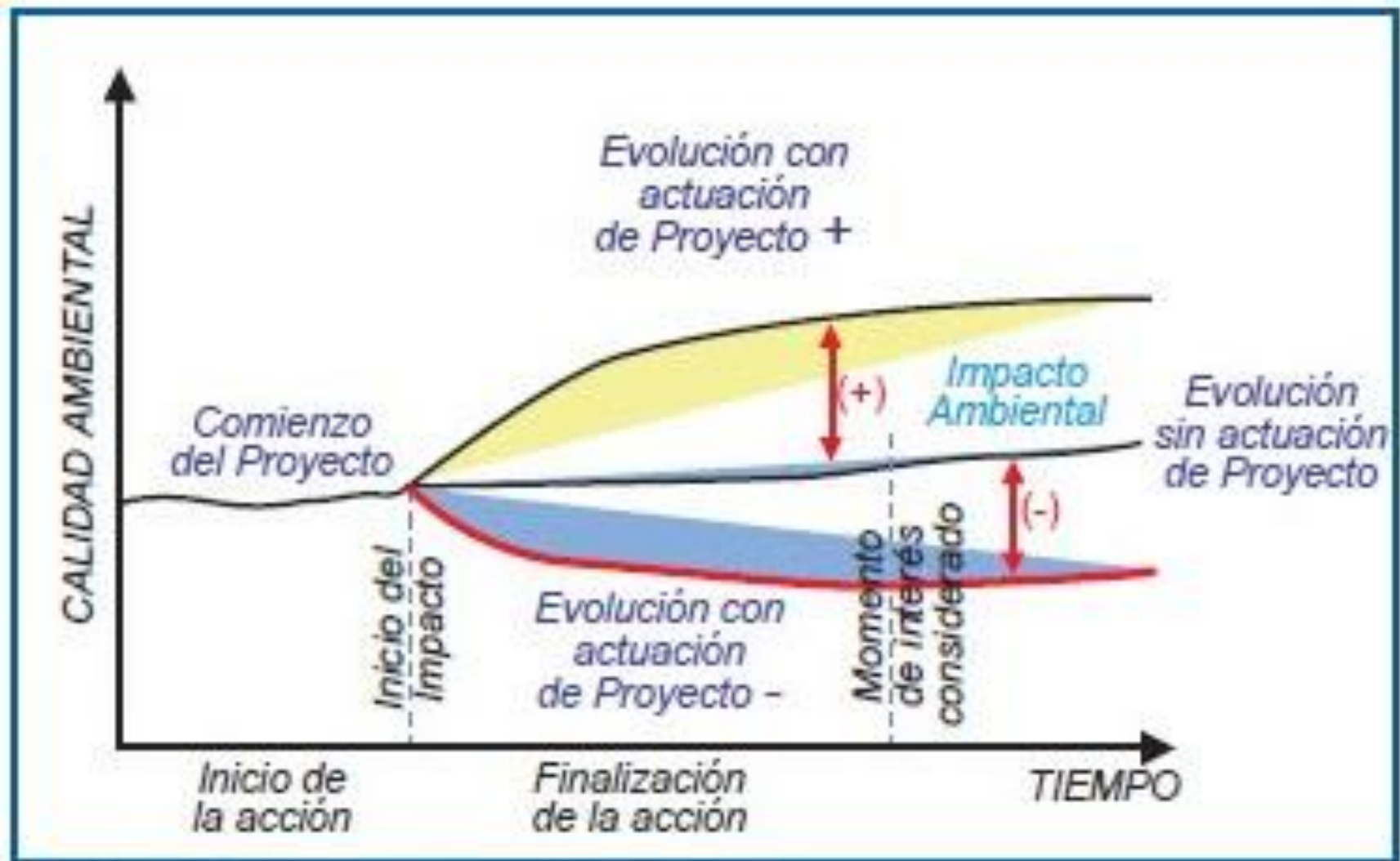
## Gráficas e Indicadores Ambientales



## Gráficas e Indicadores Ambientales



# Gráficas e Indicadores Ambientales





# **EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL**

La **Evaluación del Impacto Ambiental** (EIA) es un

**“Procedimiento Técnico Administrativo”**

destinado a identificar e interpretar, así como a prevenir, los efectos de corto, mediano y largo plazo que una actividad, proyecto, programa o emprendimiento (públicos o privados) pueda causar al ambiente.

De acuerdo a ello, la **EIA** debe entenderse como un

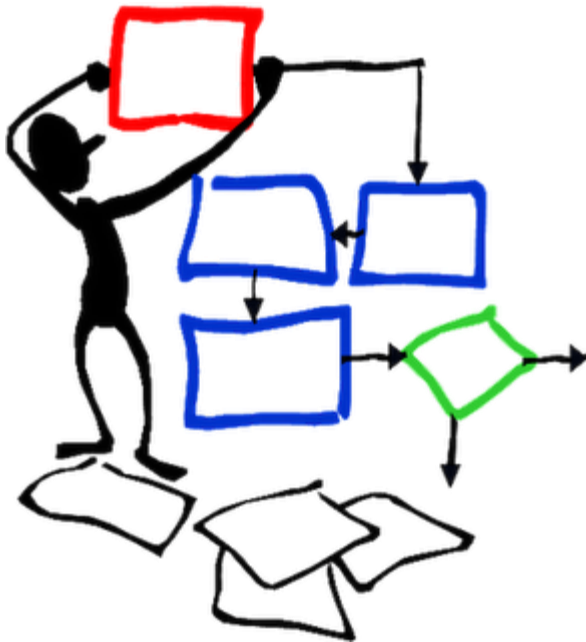
***Instrumento/herramienta de Política Ambiental***

que le permite al Estado conocer, valorar y prevenir

los ***impactos*** que originará una actividad u obra

en el caso en que sea ejecutada.

# ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL



**1- INICIO DEL TRAMITE**

**2- CATEGORIZACION DE LA ACTIVIDAD**

**3- MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL**

**4- ESTUDIO TECNICO DE IMPACTO AMBIENTAL**

**5- DICTAMEN TECNICO**

**6- AUDIENCIA PUBLICA**

**7- DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL**

**8- CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL**

## 1- INICIO DEL TRAMITE

La tramitación de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de un proyecto/actividad se gestiona y realiza en las dependencias de la **Autoridad de**  
**Aplicación** correspondiente a cada sitio.



# 1- INICIO DEL TRAMITE

**Autoridad de Aplicación en la C.A.B.A.**

**AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL  
(APRA)**

# **1- INICIO DEL TRAMITE**

## **Autoridades de Aplicación en la P.B.A**

### **1- El OPDS**

(ORGANISMO PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE)

### **2- Las Autoridades Ambientales de cada Municipio**

**¿En que casos cada uno?**

# 1- INICIO DEL TRAMITE

## **IMPORTANTE:**

En **ocasiones**, y de acuerdo a lo establecido en el **Código Urbanístico del sitio**, el inicio del trámite debe dar inicio PRIMERAMENTE ante las Autoridades Urbanísticas del Distrito quienes, por ley, son los “responsables de dictaminar” si la actividad resulta o no conveniente para ser desarrollada en el sitio.

El documento que la Administración emite al respecto en estos casos suele llevar el nombre de: **CERTIFICADO DE USO CONFORME**

## 2 – CATEGORIZACION DE LA ACTIVIDAD

### CATEGORIZACION

PUEDE ENTENDERSE A LA MISMA COMO EL CONJUNTO DE INSTRUMENTOS, DISEÑADOS POR EL ESTADO, QUE PERMITEN DEFINIR EL **STATUS o GRADO DE COMPLEJIDAD AMBIENTAL** DE UN PROYECTO/ACTIVIDAD, DE ACUERDO A ESTANDARES AMBIENTALES ESTABLECIDOS EN EL MARCO LEGAL DE UN SITIO

## 2 – CATEGORIZACION DE LA ACTIVIDAD



**¿ CUAL ES EL FIN ?**

**ó**

**¿ PARA QUE SIRVE ?**

**CATEGORIZAR**

UNA OBRA, PROYECTO

ó ACTIVIDAD?

## 2 – CATEGORIZACION DE LA ACTIVIDAD

**LA CATEGORIZACION PERMITE,**  
**ENTRE OTRAS COSAS,LO SIGUIENTE:**

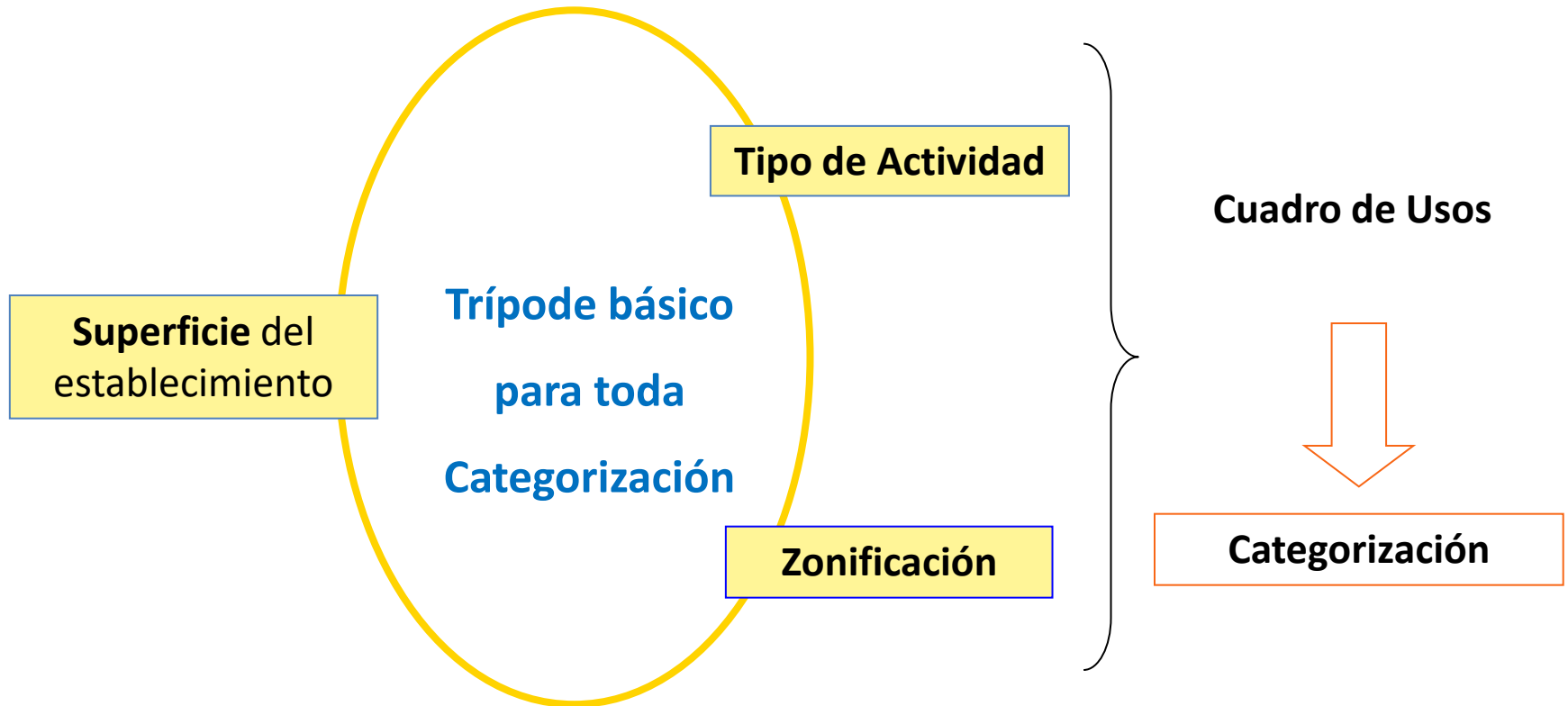
**A- OPTIMIZAR Y REDUCIR LOS TIEMPOS EN LA EMISION Y  
OBTENCION DE LOS PERMISOS/CERTIFICADOS AMBIENTALES**

**B- TRANSPARENTAR LA GESTION DE LOS PROCESOS  
ADMINISTRATIVOS**

**C- DEFINIR PROCEDIMIENTOS Y EXIGENCIAS PARTICULARES Y/O  
COMUNES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, EN FUNCION DE LOS  
NIVELES DE COMPLEJIDAD AMBIENTAL DE LAS MISMAS**

## 2 – CATEGORIZACION DE LA ACTIVIDAD

### FACTORES RELEVANTES PARA CATEGORIZAR UNA OBRA, PROYECTO O ACTIVIDAD



## 2 – CATEGORIZACION DE LA ACTIVIDAD

### OTROS FACTORES QUE INCIDEN E INTERVIENEN EN LA CATEGORIZACION

- 1- La clasificación de la misma o “Rubro de la Actividad”
- 2- La localización
- 3- La dimensión
- 4- El riesgo potencial capaz de producir a través de sus procesos productivos sobre los recursos: suelo, subsuelo, agua y aire, según lo establecen las normas que sobre el particular rigen en el sitio
- 5- La infraestructura de servicios públicos a utilizar
- 6- La cantidad y tipo de residuos a generar
- 7- La utilización o no de sustancias peligrosas en sus procesos productivos.
- 8- Otros....



## 2 – CATEGORIZACION DE LA ACTIVIDAD

Las actividades se categorizan, en función de su implicancia ambiental, en los siguientes tipos:

### CABA

- i. Con Relevante Efecto (CRE);
- ii. Sujetos a Categorización (s/C);
- iii. Con Declaración Jurada del profesional (c/DDJJ);
- iv. Sin Relevante Efecto con Condiciones (SRE c/C);
- v. Sin Relevante Efecto (SRE).

Las actividades c/DDJJ resultarán, luego de su correspondiente análisis y estudio, como del tipo:

- a- SRE c/C**
- b- s/C**

Las actividades s/C resultarán, luego de su correspondiente análisis y estudio, como del tipo:

- a- SRE c/C**
- b- CRE**

### PBA

**1- 1ra. CATEGORIA**

**2- 2da. CATEGORIA**

**3- 3ra. CATEGORIA**

EL TIPO DE CATEGORIA SE DETERMINA SEGÚN EL  
**NIVEL DE COMPLEJIDAD AMBIENTAL**  
DE LA ACTIVIDAD, DEFINIDO SEGÚN LO ESTABLECE EL  
DECRETO 1741/96 Y SUS NORMAS COMPLEMENTARIAS

## 2 – CATEGORIZACION DE LA ACTIVIDAD

### **NORMATIVA CABA**

Ley 123

Decretos CABA: 85 y 87/19

Resolución APRA 72/2019

(Otras...)

### **AUTORIDAD DE APLICACIÓN**

Agencia de Protección Ambiental  
(APRA)

### **NORMATIVA PBA**

Ley 11459 – de Radicación Industrial

Ley 11723 – Ley Integral del Medio Ambiente

### **AUTORIDADES DE APLICACIÓN**

1- Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) para las actividades de

**3ra. Categoría**

2- Las Autoridades Ambientales de cada Municipio para todas las actividades de

**1ra. y 2da. Categoría**

## 2 – CATEGORIZACION DE LA ACTIVIDAD

### CABA

#### ACTIVIDADES CON RELEVANTE EFECTO (CRE)

(Definidas en el Art. 13 de la Ley 123)

- a) Las autopistas, autovías y líneas de ferrocarril y subterráneas y sus estaciones.
- b) Los puertos comerciales y deportivos y los sistemas de recepción, manejo y/o control de los desechos de los barcos.
- c) Los aeropuertos y helipuertos.
- d) Los supermercados totales, supertiendas, centros de compras.
- e) Los mercados concentradores en funcionamiento.
- f) Las obras que ocupen más del 50% de una manzana y que requieran el dictado de normas o autorizaciones particulares.
- g) Las centrales de producción de energía eléctrica y redes de transporte de las mismas.
- h) Los depósitos y expendedores de petróleo y sus derivados en gran escala y las estaciones de servicio de despacho o expendio de combustibles líquidos y/o gaseosos inflamables y fraccionadoras de gas envasado.
- i) Las plantas siderúrgicas, elaboradoras y/o fraccionadoras de productos químicos, depósitos y molinos de cereales, parques industriales, incluidos los proyectos de su correspondiente infraestructura, y fabricación de cemento, cal, yeso y hormigón.

## 2 – CATEGORIZACION DE LA ACTIVIDAD

- j) La ocupación o modificación de la costa y de las formaciones insulares que acrecieren, natural o artificialmente, en la porción del Río de la Plata de jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Riachuelo.
- k) Las obras relevantes de infraestructura que desarrollen entes públicos o privados que presten servicios públicos.
- l) Las plantas de tratamiento de aguas servidas. Las plantas destinadas al tratamiento, manipuleo, transporte y disposición final de residuos domiciliarios, patogénicos, patológicos, quimioterápicos, peligrosos y de los radiactivos provenientes de actividad medicinal, cualquiera sea el sistema empleado.
- m) Las actividades o usos a desarrollarse en áreas ambientalmente críticas, que puedan agravar de manera sustancial el estado de dichas áreas.
- n) Las obras que demanden la deforestación relevante de terrenos públicos o privados y que causen una disminución del terreno absorbente.
- o) Los grandes emprendimientos que por su magnitud impliquen superar la capacidad de la infraestructura vial o de servicios existentes.

**A este listado de Actividades de tipo CRE se deberán incorporar todas aquellas otras que originalmente estén definidas como s/C y que luego de las determinaciones correspondientes sean categorizadas por la Autoridad de Aplicación como CRE.**

## 2 – CATEGORIZACION DE LA ACTIVIDAD

### CABA - Actividades SRE, SRE c/C y s/C

Se definen en el Cuadro de Categorización de la LEY 123

| ANEXO I: CUADRO DE CATEGORIZACIÓN |                                                                                                                                                               |                |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Código                            | CATEGORIA<br>DESCRIPCIÓN<br>RUBRO                                                                                                                             | Categorización |
| 8.2                               | Depósitos automatizados (centros primarios y secundarios: depósito de mercadería en tránsito)                                                                 | s/C            |
| 8.3                               | Depósito fiscal                                                                                                                                               | s/C            |
| 9.                                | RESIDENCIAL                                                                                                                                                   |                |
| 9.1                               | Vivienda individual                                                                                                                                           | S.R.E.         |
| 9.2                               | Vivienda colectiva                                                                                                                                            | S.R.E.         |
| 9.3                               | Residencia comunitaria                                                                                                                                        | S.R.E.         |
| 9.3.1                             | Convento                                                                                                                                                      | S.R.E.         |
| 9.3.2                             | Hogar de niñas, niños y adolescentes                                                                                                                          | S.R.E.         |
| 9.3.3                             | Residencia de estudiantes                                                                                                                                     | S.R.E.         |
| 9.3.4                             | Residencial para personas mayores                                                                                                                             | S.R.E.         |
| 10.                               | INDUSTRIA                                                                                                                                                     |                |
| 10.1                              | Industria manufacturera                                                                                                                                       | C.R.E.         |
| 10.1.1                            | Matanza de ganado bovino y procesamiento de su carne                                                                                                          | C.R.E.         |
| 10.1.2                            | Matanza de ganado, excepto el bovino y procesamiento de su carne                                                                                              | C.R.E.         |
| 10.1.3                            | Matanza de animales y procesamiento de su carne; elaboración de subproductos cárnicos n.c.p.                                                                  | C.R.E.         |
| 10.1.4                            | Elaboración de leches y productos lácteos deshidratados                                                                                                       | C.R.E.         |
| 10.1.5                            | Elaboración de quesos                                                                                                                                         | C.R.E.         |
| 10.1.6                            | Destilación de alcohol etílico                                                                                                                                | C.R.E.         |
| 10.1.7                            | Destilación, rectificación y mezcla de bebidas espirituosas                                                                                                   | C.R.E.         |
| 10.1.8                            | Lavado de lana                                                                                                                                                | C.R.E.         |
| 10.1.9                            | Teñido de pieles                                                                                                                                              | C.R.E.         |
| 10.1.10                           | Curtido y terminación de cueros                                                                                                                               | C.R.E.         |
| 10.1.11                           | Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros contrachapados, tableros laminados, tableros de partículas y tableros y paneles n.c.p. | C.R.E.         |
| 10.1.12                           | Fabricación de pasta de madera, papel y cartón                                                                                                                | C.R.E.         |
| 10.1.13                           | Fabricación de productos de hornos de coque                                                                                                                   | C.R.E.         |
| 10.1.14                           | Fabricación de productos de la refinación del petróleo                                                                                                        | C.R.E.         |

## 2 – CATEGORIZACION DE LA ACTIVIDAD

| ANEXO I: CUADRO DE CATEGORIZACIÓN |                                                                                              |                                                           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Código                            | CATEGORIA                                                                                    | Categorización                                            |
|                                   | DESCRIPCIÓN                                                                                  |                                                           |
|                                   | RUBRO                                                                                        |                                                           |
| 1.8.28                            | Local de venta de artículos y equipamiento médico, hospitalario y farmacéutico               | S.R.E.                                                    |
| 1.8.29                            | Local de venta de artículos y aparatos para equipamiento comercial y de servicio             | S.R.E.                                                    |
| 1.8.30                            | Local de venta de repuestos y accesorios para automotores                                    | S.R.E. c/C según Formulario de categorización Anexo VI I) |
| 1.8.31                            | Automotores, embarcaciones, aviones                                                          | S.R.E. c/C según Formulario de categorización Anexo VI I) |
| 1.8.32                            | Pinturería                                                                                   | S.R.E.                                                    |
| 1.8.33                            | Local de venta de sustancias químicas, caucho y plásticos                                    | s/C                                                       |
| 1.8.34                            | Local de venta de lubricantes y aditivos para automotores                                    | S.R.E.                                                    |
| 1.8.35                            | Vivero                                                                                       | S.R.E.                                                    |
| 1.8.36                            | Local de venta de reactivos y aparatos para laboratorios de análisis clínicos o industriales | s/C                                                       |
| 1.8.37                            | Gas envasado                                                                                 | C.R.E.                                                    |
| 1.8.38                            | Gas envasado, distribución hasta 100kgs                                                      | s/C                                                       |
| 2.                                | <b>DIVERSIONES PUBLICAS, CULTURA, CULTO Y RECREACIÓN</b>                                     |                                                           |
| 2.1                               | Locales de representación                                                                    | s/C                                                       |
| 2.1.1                             | Espacio cultural independiente                                                               | S.R.E.                                                    |
| 2.1.2                             | Centro Cultural A (hasta 150 pers y 300m²)                                                   | S.R.E.                                                    |
| 2.1.3                             | Centro Cultural B (hasta 300 pers y 500m)                                                    | S.R.E.                                                    |
| 2.1.4                             | Centro Cultural C (hasta 500 pers y 1000 m²)                                                 | s/C                                                       |
| 2.1.5                             | Centro Cultural D (más de 500 pers y 1000 m²)                                                | C.R.E.                                                    |
| 2.1.6                             | Museo I Permanentes y temporarias                                                            | S.R.E.                                                    |
| 2.1.7                             | Museo II Condicionado por el inmueble                                                        | S.R.E.                                                    |
| 2.1.8                             | Galería de arte                                                                              | S.R.E.                                                    |
| 2.1.9                             | Centro de exposiciones, centro de eventos                                                    | C.R.E.                                                    |
| 2.1.10                            | Teatro independiente                                                                         | S.R.E.                                                    |
| 2.1.11                            | Teatro                                                                                       | S.R.E.                                                    |
| 2.1.12                            | Cine                                                                                         | S.R.E.                                                    |
| 2.1.13                            | Salón de conferencias, sala audiovisuales                                                    | S.R.E.                                                    |
| 2.1.14                            | Salón de exposiciones                                                                        | S.R.E.                                                    |

IF-2019-0447050- -APRA

## 2 – CATEGORIZACION DE LA ACTIVIDAD

PBA

**¿ A que se denomina Nivel de Complejidad Ambiental ?**

Valor numérico que se expresa por medio de la siguiente ecuación polinómica de cinco términos:

$$\text{N.C.A} = \text{Ru} + \text{ER} + \text{Ri} + \text{Di} + \text{Lo}$$

**Decreto N° 353/11 - PBA**

Este Decreto modifica al Decreto N° 1741/96 (reglamentario de la Ley N° 11.459 de Radicación Industrial)  
en lo referente al puntaje que deberá otorgarse a los establecimientos industriales de acuerdo a su  
Nivel de Complejidad Ambiental

## 2 – CATEGORIZACION DE LA ACTIVIDAD

### PBA

#### ¿ Para que se utiliza el Nivel de Complejidad Ambiental ?

De acuerdo a los valores del N.C.A. las industrias se clasifican como de:

**PRIMERA CATEGORÍA:** hasta 15 ptos.

**SEGUNDA CATEGORÍA:** más de 15 y hasta 25 ptos.

**TERCERA CATEGORÍA:** mayor de 25 ptos.

Serán de TERCERA CATEGORIA todos aquellos establecimientos que se consideren peligrosos porque elaboran y/o manipulan sustancias inflamables, corrosivas, de alta reactividad química, infecciosas, carcinógenas y/o radioactivas, y/o generen residuos especiales de acuerdo con lo establecido por la Ley 11.720, que pudieran constituir un riesgo para la población circundante u ocasionar daños graves a los bienes y al medio ambiente, serán consideradas de TERCER CATEGORIA, independientemente de su Nivel de Complejidad Ambiental.



## 2 – CATEGORIZACION DE LA ACTIVIDAD

### PBA

$$\text{N.C.A} = \text{Ru} + \text{ER} + \text{Ri} + \text{Di} + \text{Lo}$$

- **(Ru)** La clasificación de la actividad por rubro, que incluye la índole de las materias primas, de los materiales que manipulen, elaboren o almacenen, y el proceso que desarrollen
- **(ER)** La calidad de los efluentes y residuos que genere
- **(Ri)** Los riesgos potenciales de la actividad, a saber: incendio, explosión, químico, acústico y por aparatos a presión que puedan afectar a la población o al medio ambiente circundante
- **(Di)** La dimensión del emprendimiento, considerando la dotación de personal, la potencia instalada y la superficie
- **(Lo)** La localización de la empresa, teniendo en cuenta la zonificación municipal y la infraestructura de servicios que posee

## 2 – CATEGORIZACION DE LA ACTIVIDAD

### PBA

¿ Quien es **AUTORIDAD DE APLICACIÓN** para las siguientes actividades ?

- 1) Generación y transmisión de energía hidroeléctrica, nuclear y térmica.
- 2) Administración de aguas servidas urbanas y suburbanas.
- 3) Localización de parques y complejos industriales.
- 4) **Instalación de establecimientos industriales de Tercer Categoría** (según Ley 11.459)
- 5) Exploración y explotación de hidrocarburos y minerales.
- 6) Construcción de gasoductos, oleoductos, acueductos y cualquier otro elemento o instalación para la conducción de energía y/o sustancias.
- 7) Conducción y tratamiento de aguas.
- 8) Construcción de embalses, presas y diques.
- 9) Construcción de rutas, autopistas, líneas férreas, aeropuertos y puertos.
- 10) Aprovechamiento forestal de bosques naturales e implantados.
- 11) Plantas de tratamiento y disposición final de residuos peligrosos.

**“EN TODO EL TERRITORIO PROVINCIAL”**

**EL ORGANISMO DE PROTECCION AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (OPDS)**

**Normas aplicables: Ley 11.723 + Resolución 539/1999**

## 2 – CATEGORIZACION DE LA ACTIVIDAD

### PBA

Así mismo, y con excepción de las actividades enumeradas precedentemente, **la Autoridad Ambiental de cada Municipio** determinará las actividades y obras susceptibles de producir alguna alteración al ambiente y/o elementos constitutivos en su jurisdicción, y que someterá a **Evaluación de Impacto Ambiental** con arreglo a las normas vigentes.

(Ley 11.723 y complementarias)

Sin perjuicio de lo referido anteriormente, deberán ser sometidos **a Evaluación de Impacto Ambiental Municipal**, los siguientes proyectos, obras o emprendimientos:

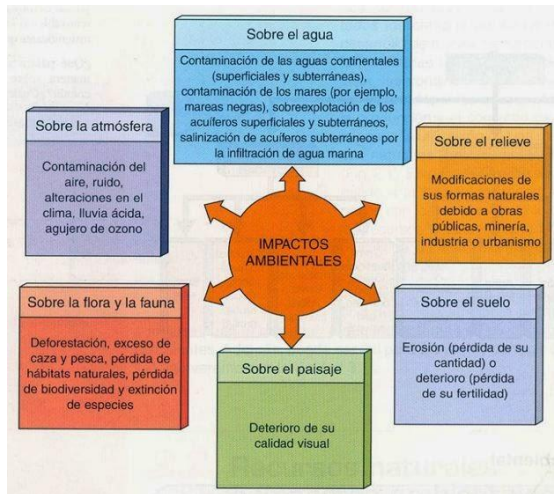
- a. Emplazamiento de nuevos barrios o ampliación de los existentes.
- b. emplazamiento de centros turísticos, deportivos, campamentos y balnearios.
- c. Cementerios convencionales y cementerios parques.
- d. Intervenciones edilicias, apertura de calles y remodelaciones viales.
- e. *Instalación de establecimientos industriales de la 1ra. y 2da. Categoría*

(Ley 11.459 y complementarias)

### 3 – MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL

El **Manifiesto de Impacto Ambiental** (MIA) es el documento que debe contener la síntesis descriptiva de las acciones que se pretenden realizar o de las modificaciones que se le introducirán a un **proyecto ya habilitado** y cuyo contenido le permite a la Autoridad de Aplicación, juntamente con el Estudio Técnico de Impacto Ambiental, evaluar si su impacto ambiental se ajusta a las normas ambientales vigentes.

El **MIA** puede contemplar compromisos ambientales voluntarios, no exigibles por las normas ambientales. En tal caso, el titular está obligado a cumplirlos.



## 4 – ESTUDIO TECNICO DE IMPACTO AMBIENTAL

**El Estudio de Impacto Ambiental** (EslA), como parte del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), es una herramienta fundamental para asegurar el cuidado y preservación del ambiente natural y social ante la realización de una obra industrial, urbanística o cualquier otra, partiendo del supuesto real de que **“todo emprendimiento termina alterando, en alguna medida, el ambiente”**



## 4 – ESTUDIO TECNICO DE IMPACTO AMBIENTAL

El **Estudio de Impacto Ambiental** proporciona una metodología sistemática para encarar la **identificación y caracterización** de las referidas posibles alteraciones y ello sirve para proponer las modificaciones, alternativas y/o mitigaciones apropiadas en pos de que los impactos negativos del proyecto sobre el ambiente resulten de la menor cuantía posible.

### En conclusión:

El **Estudio de Impacto Ambiental** es un elemento de análisis que interviene de manera esencial, en cuanto a brindar información, en el desarrollo de toda **EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL**.

## 5 – DICTAMEN TECNICO

Luego de recepcionar el Estudio de Impacto Ambiental de un proyecto, obra o emprendimiento la Autoridad de Aplicación debe proceder a efectuar un análisis del mismo con el objeto de elaborar el Dictamen Técnico correspondiente, tarea que debe ser realizada dentro de los plazos legalmente establecidos al efecto.

A fin de cumplimentar lo indicado precedente la Autoridad de Aplicación puede solicitar en los casos que lo estime necesario modificaciones o propuestas alternativas al proyecto.

## 6 – PARTICIPACION CIUDADANA

Finalizado el análisis de las actividades, proyectos o emprendimientos categorizados como **de Relevante Efecto ambiental**, y elaborado el **Dictamen Técnico** por parte de la Autoridad de Aplicación, el Poder Ejecutivo convoca en el plazo establecido a la Audiencia Pública Temática, de acuerdo con los requisitos establecidos por las normas vigentes.



## 6 – PARTICIPACION CIUDADANA

La convocatoria a Audiencia Pública se realiza a través del dictado/emisión de un acto administrativo, el que debe ser publicado en el Boletín Oficial del sitio.

Por otra parte, dicha información - **el llamado a la participación ciudadana** - debe publicarse en los medios masivos de comunicación con el objeto de hacer conocer debidamente el tema a la población.

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA  
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  
CONVOCA A AUDIENCIA PÚBLICA

*Decreto N° 4-GCABA-14, Expediente N° 38588/14*

**OBJETO:** "Tratamiento de la modificación del cuadro tarifario para la explotación del Servicio Subte"

**LUGAR:** Teatro General San Martín, sito en la Av. Corrientes N° 1530 de la Ciudad de Buenos Aires.

**FECHA Y HORA:** Viernes 7 de febrero de 2014, a partir de las 11:00 horas.

**LUGAR DE INSCRIPCIÓN Y CONSULTA DEL EXPEDIENTE:**

Subsecretaría de Descentralización, Desconcentración y Participación Ciudadana dependiente de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana (Avenida de Mayo N° 591 piso 1° ), o vía e-mail: [audienciaspublicas@buenosaires.gov.ar](mailto:audienciaspublicas@buenosaires.gov.ar) desde el viernes 10 de enero hasta el lunes 3 de febrero de 2014 inclusive, en el horario de 11:00 a 16:00 horas.

**AUTORIDADES:** Presidida por la Sra. Presidente del Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La coordinación estará a cargo de funcionarios de la Subsecretaría de Descentralización, Desconcentración y Participación Ciudadana.

**PROCEDIMIENTO APLICABLE:** Ley N° 6 y sus modificatorias y Ley N° 210.



## 7 – DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL

Concluida la Audiencia Pública, la Autoridad de Aplicación dispone de un plazo determinado para producir la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

La DIA puede:

- Otorgar la autorización para la ejecución de la actividad, proyecto, programa o emprendimiento de que se trate, en los términos solicitados.
- Negar la autorización para la ejecución de la actividad, proyecto, programa o emprendimiento.
- \* Otorgar la autorización de manera condicionada a su modificación a fin de evitar o atenuar los impactos ambientales negativos. En tal caso, se señalarán los requerimientos que deberán cumplirse para la ejecución y operación de la actividad, proyecto, programa o emprendimiento.

## 8– CERTIFICADO DE IMPACTO AMBIENTAL

Cuando la Autoridad de Aplicación se expida por la aprobación de la actividad, proyecto, programa o emprendimiento, se extiende a favor del interesado el **Certificado de Aptitud Ambiental**, el cual se define como el documento que acredita el cumplimiento de la normativa de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).

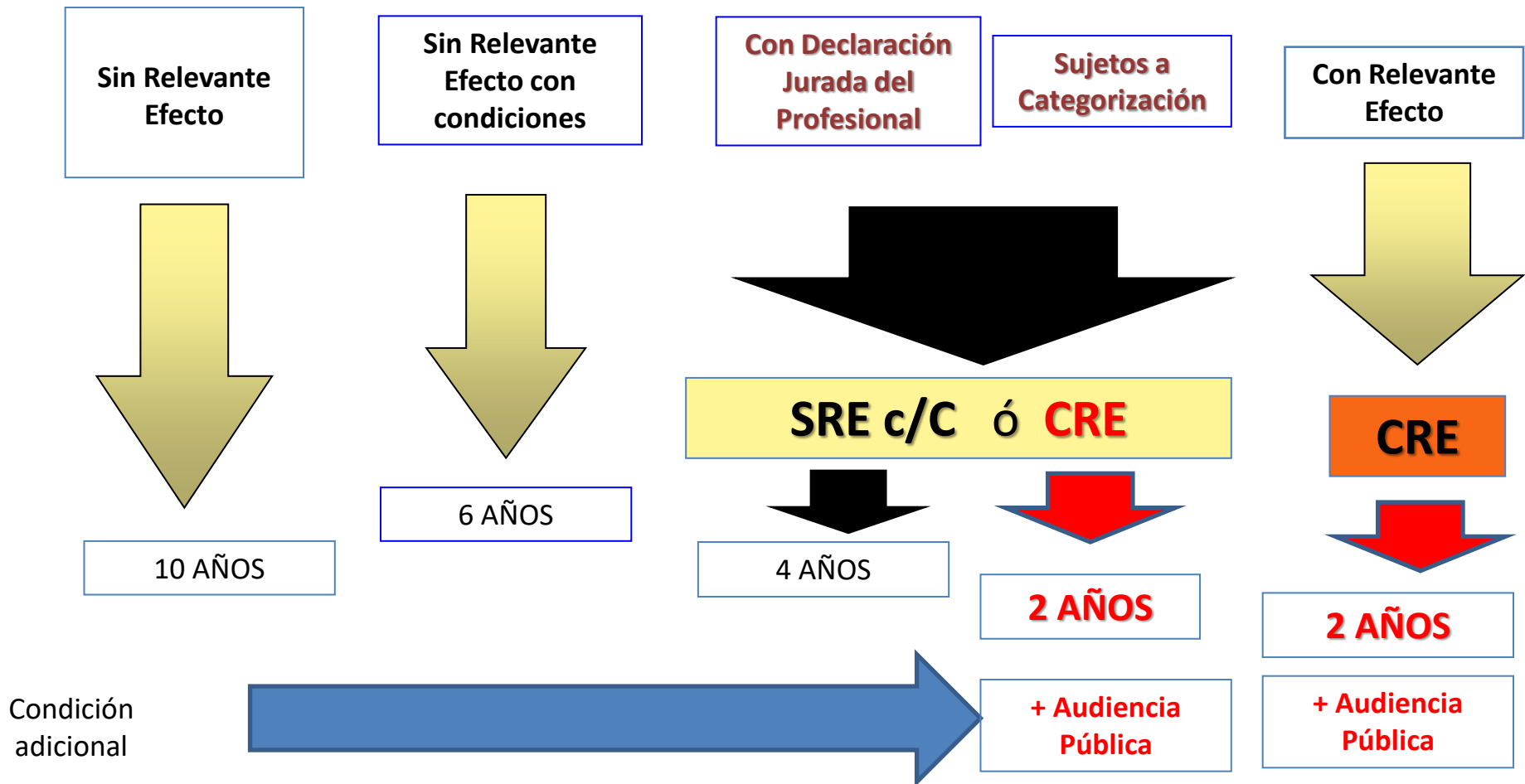
## 8– CERTIFICADO DE IMPACTO AMBIENTAL

El **Certificado de Aptitud Ambiental** debe contener, al menos, los siguientes datos/información:

- ❖ El nombre del titular.
- ❖ La ubicación y superficie del establecimiento.
- ❖ El rubro de la actividad.
- ❖ La categoría del establecimiento.
- ❖ El plazo o duración temporal de la actividad, proyecto, programa o emprendimiento.

# 8– CERTIFICADO DE IMPACTO AMBIENTAL

## TIPO DE ACTIVIDADES Y PLAZOS DE VIGENCIA de los Certificados de Aptitud Ambiental en CABA



## 8– CERTIFICADO DE IMPACTO AMBIENTAL

### Plazos de vigencia del **Certificado de Aptitud Ambiental** en la CABA

- a) **2 (dos)** años: para aquellos categorizados como **CRE**;
- b) **6 (seis)** años: para aquellos categorizados como **SRE c/C**;
- c) **10 (diez)** años: para aquellos categorizados como **SRE** en el “Cuadro de Categorización”;
- d) **4 (cuatro)** años: para aquellos que, habiendo cumplido el procedimiento establecido para las actividades s/C resulten categorizados como **SRE**.

## **8– CERTIFICADO DE IMPACTO AMBIENTAL**

Plazos de vigencia

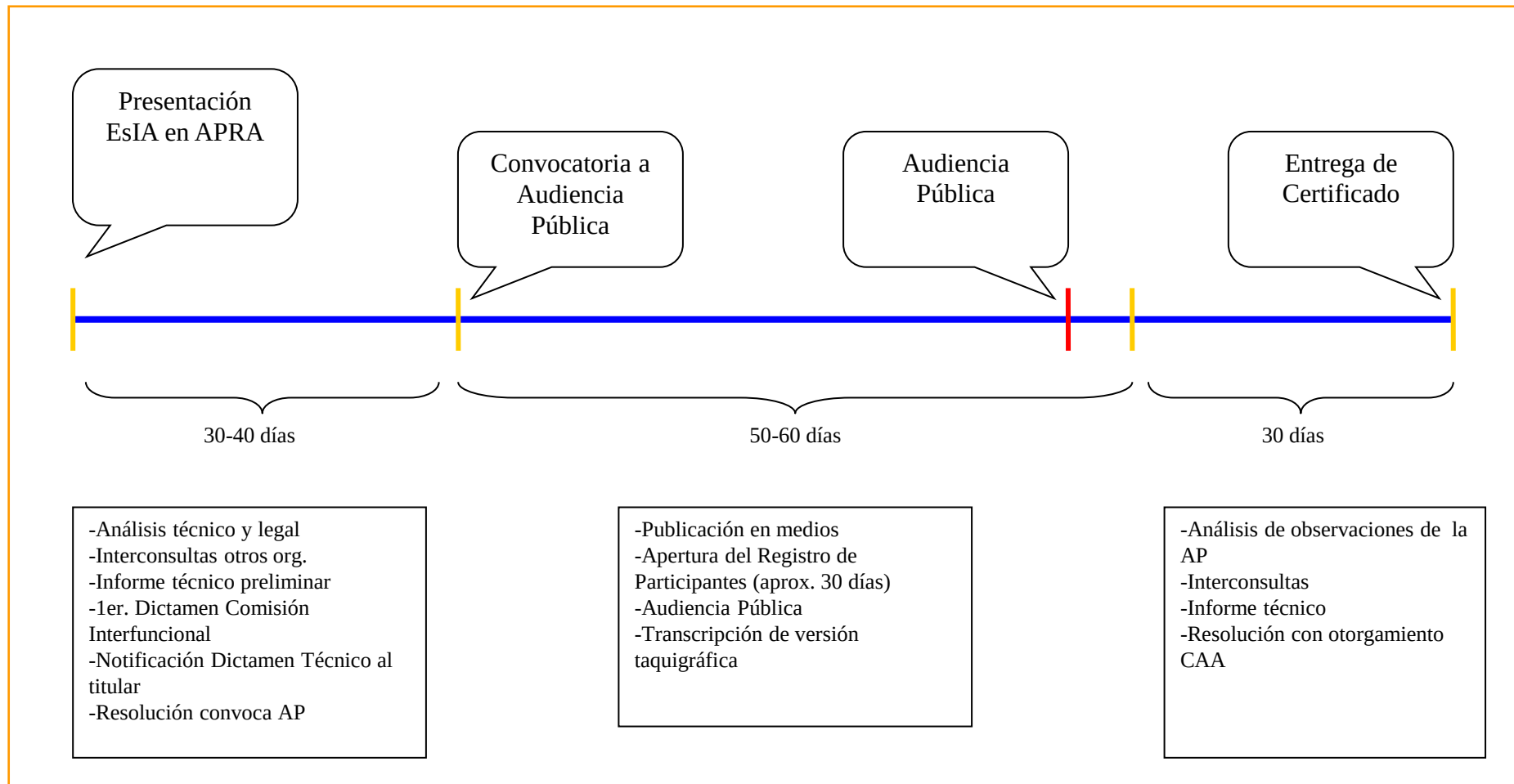
**Certificado de Aptitud Ambiental para actividades de 3ra. Categoría**

**En la Provincia de Buenos Aires:**

**2 (dos) años**

## 8– CERTIFICADO DE IMPACTO AMBIENTAL

Resumen de plazos oficiales para la presentación de documentación y obtención de certificados en la CABA, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 123 para actividades del tipo con Relevante Efecto.

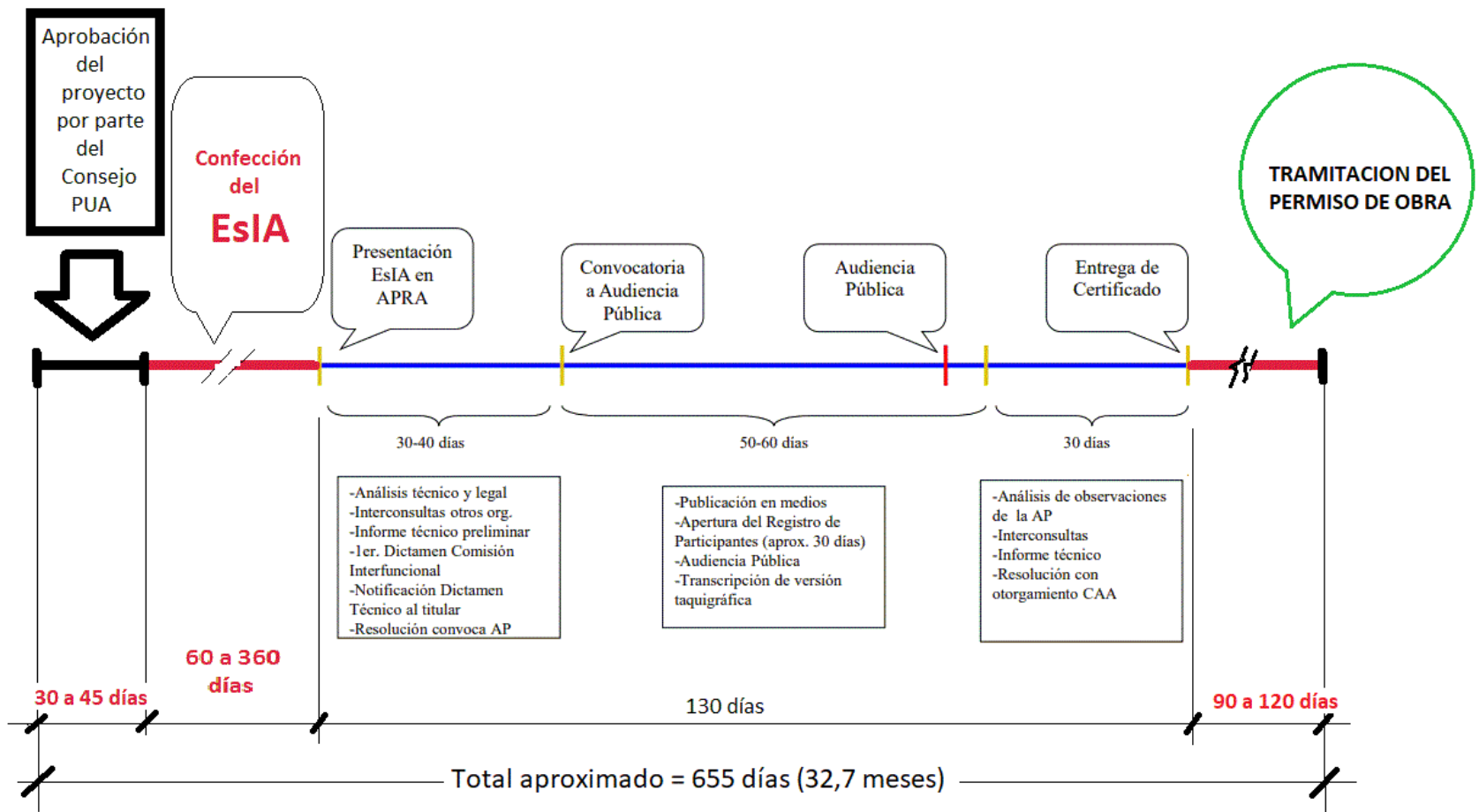




## 8– CERTIFICADO DE IMPACTO AMBIENTAL

Resumen del plazo total demandado (aproximado) para dar inicio a las obras en caso de actividades categorizadas como del tipo **Con Relevante Efecto**.

Ejemplo clásico: **Obras públicas**



# ESTUDIO TECNICO DE IMPACTO AMBIENTAL



¿ Quienes están autorizados para firmar un  
Estudio de Impacto Ambiental ?

→ **Consultoras ambientales:** Conformadas por un equipo interdisciplinario de profesionales con incumbencias en materia ambiental.

→ **Profesionales** con títulos y/o matrícula que les reconozca la debida incumbencia en temas ambientales.